Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 81	**Ausgegeben zu Dresden am** 14. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

14. Oktober 2026	**Gesetz zur Errichtung der Handelsorganisation Ost und zur Änderung des Gemeinvermögensschutzgesetzes**	**Seite** 2

Gesetz

zur Errichtung der Handelsorganisation Ost und zur Änderung des Gemeinvermögensschutzgesetzes

vom 14. Oktober 2026

Die Volkskammer hat am 12. Oktober 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Gesetz über die Handelsorganisation Ost (Handelsorganisationsgesetz – HOG)

Abschnitt 1
Errichtung und Aufgaben

§ 1
Errichtung und Beteiligung

(1) Der Freistaat errichtet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Handelsorganisation Ost GmbH“.

(2) Der Freistaat hält sämtliche Geschäftsanteile an der Gesellschaft. Die Übertragung oder Belastung von Geschäftsanteilen ist unzulässig.

(3) Die Gesellschafterrechte des Freistaates werden durch das zuständige Mitglied des Staatsrates im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mitglied des Staatsrates ausgeübt.

(4) Die Handelsorganisation Ost ist ein landesbeherrschtes Unternehmen und Teil der öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Wirtschaft im Sinne des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes. Die für sie verbindlichen Festlegungen des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans sind nach Maßgabe des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes und dieses Gesetzes zu beachten.

§ 2
Aufgaben

(1) Die Handelsorganisation Ost versorgt die Bevölkerung mit Lebensmitteln, Waren des täglichen Bedarfs und sonstigen Einzelhandelswaren. Hierzu errichtet, erwirbt und betreibt sie Verkaufsstellen und andere Handelseinrichtungen.

(2) Die Handelsorganisation Ost hat

1. ein allgemein zugängliches Angebot an Waren des täglichen Bedarfs bereitzuhalten,
2. ein preisgünstiges Grundversorgungssortiment anzubieten,
3. Verkaufsstellen insbesondere auch in Gebieten mit unzureichender Einzelhandelsversorgung zu betreiben,
4. leistungsfähige Beschaffungs-, Lager- und Verteilungsstrukturen zu unterhalten und
5. im Rahmen besonderer Versorgungsaufträge nach § 9 die Versorgung in Gebieten zu gewährleisten, in denen eine ausreichende Nahversorgung anderweitig nicht dauerhaft gesichert ist.

(3) Die Handelsorganisation Ost kann Großhandels-, Lager-, Logistik- und sonstige Leistungen erbringen, die mit ihren Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 in Zusammenhang stehen.

§ 3
Betriebsstruktur

(1) Die Handelsorganisation Ost kann insbesondere

1. Verkaufsstellen,
2. Kaufhallen,
3. Warenhäuser,
4. Fachverkaufsstellen,
5. mobile Verkaufsstellen und
6. Einrichtungen des Versand- und Onlinehandels

betreiben.

(2) Sie kann Gaststätten und andere verbrauchernahe Einrichtungen betreiben, soweit diese mit dem Betrieb ihrer Verkaufs- oder Versorgungseinrichtungen in einem wirtschaftlichen oder

räumlichen Zusammenhang stehen.

(3) Für jeden Bezirk ist eine Bezirksdirektion als unselbständige Organisationseinheit der Handelsorganisation Ost einzurichten. Die Bezirksdirektionen führen den regionalen Geschäftsbetrieb nach Maßgabe der Vorgaben der Geschäftsführung.

(4) Die Geschäftsführung kann Verkaufsstellen und andere Betriebseinheiten zu regionalen oder fachlichen Betriebseinheiten zusammenfassen.

§ 4
Grundversorgungssortiment

(1) In Kaufhallen und anderen Verkaufsstellen mit einem überwiegenden Angebot an Lebensmitteln hat die Handelsorganisation Ost ein Grundversorgungssortiment bereitzuhalten.

(2) Das Grundversorgungssortiment umfasst mindestens Waren aus den Bereichen

1. Grundnahrungsmittel,
2. Obst und Gemüse,
3. alkoholfreie Getränke,
4. Körperpflege und Hygiene,
5. Haushaltsreinigung und
6. Säuglings- und Kleinkindversorgung.

(3) Die Geschäftsführung legt das Grundversorgungssortiment fest und überprüft es mindestens einmal jährlich.

(4) Nicht zum Grundversorgungssortiment gehören alkoholische Getränke, Tabak und Konsum-Cannabis.

(5) Für das Grundversorgungssortiment sind Kalkulationsgrundsätze festzulegen, die unter Wahrung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Handelsorganisation Ost auf niedrige Verbraucherpreise gerichtet sind.

Abschnitt 2
Unternehmensführung und Wirtschaftsführung

§ 5
Gesellschaftsvertrag und Aufsichtsrat

(1) Der Gesellschaftsvertrag hat die dauerhafte Erfüllung der Aufgaben nach § 2, den

beherrschenden Einfluss des Freistaates und die gemeinwirtschaftliche Bindung der Gesellschaft sicherzustellen.

(2) Die Handelsorganisation Ost hat einen Aufsichtsrat. Er überwacht die Geschäftsführung. Der Gesellschaftsvertrag hat vorzusehen, dass der Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere bedürfen

1. die Unternehmensstrategie,
2. der Wirtschaftsplan,
3. der Unternehmensentwicklungsplan,
4. größere Investitions- und Finanzierungsentscheidungen,
5. wesentliche Unternehmensgründungen, Beteiligungserwerbe, Beteiligungsveräußerungen sowie der Erwerb, die Veräußerung oder die Pacht wesentlicher Unternehmen oder Unternehmensteile und
6. die Übernahme besonderer Versorgungsaufträge nach Abschnitt 3.

(3) Der Gesellschaftsvertrag kann dem Aufsichtsrat weitere Zuständigkeiten zuweisen. Die laufende Geschäftsführung obliegt der Geschäftsführung der Gesellschaft.

(4) Der Freistaat stellt im Rahmen seiner gesellschaftsrechtlichen Befugnisse sicher, dass mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Aufsichtsrats Vertreter:innen der Beschäftigten sind. Weitergehende Mitbestimmungsrechte nach Bundesrecht bleiben unberührt.

§ 6
Wirtschaftsführung und Unternehmensplanung

(1) Die Handelsorganisation Ost ist nach kaufmännischen Grundsätzen wirtschaftlich, sparsam und dauerhaft leistungsfähig zu führen. Die Gewinnerzielung ist kein Selbstzweck. Die Erfüllung der Aufgaben nach § 2 und der für die Gesellschaft verbindlichen Festlegungen des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans ist zu gewährleisten.

(2) Für jedes Geschäftsjahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er enthält mindestens

1. einen Erfolgsplan,
2. einen Finanzplan,
3. einen Investitionsplan,
4. eine Stellenübersicht und
5. eine Darstellung der im Geschäftsjahr vorgesehenen Umsetzung der für die Handelsorganisation Ost verbindlichen Festlegungen des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans.

(3) Die Handelsorganisation Ost erstellt einen rollierenden Unternehmensentwicklungsplan für mindestens fünf Geschäftsjahre. Für Zeiträume nach Ablauf des geltenden Gesellschafts- und Wirtschaftsplans sind die bekannten langfristigen Planungsgrundlagen und der Perspektivplan Ost zugrunde zu legen.

(4) Die Geschäftsführung stellt den Wirtschaftsplan und den Unternehmensentwicklungsplan auf.

§ 7

Verwendung des Jahresüberschusses

(1) Bei der Entscheidung über die Verwendung des Jahresüberschusses hat der Freistaat als Gesellschafter folgende Reihenfolge zugrunde zu legen:

1. Ausgleich vorgetragener Verluste und Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen,
2. Bildung angemessener Rücklagen und sonstige Risikovorsorge,
3. Sicherung einer für die dauerhafte Aufgabenerfüllung angemessenen Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung,
4. Finanzierung erforderlicher Ersatzinvestitionen und
5. Finanzierung erforderlicher Zukunftsinvestitionen und verbindlicher Planaufträge, insbesondere für Verkaufsstellen, Logistik- und Lagerinfrastruktur sowie die Sicherung des

Grundversorgungssortiments.

(2) Eine Ausschüttung an den Freistaat ist nur zulässig, soweit

1. eine angemessene Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung gewahrt bleibt,
2. die Finanzierung der beschlossenen Investitionen und Planaufträge gesichert ist und
3. die dauerhafte Erfüllung der Aufgaben nach § 2 nicht gefährdet wird.

(3) Das Nähere kann im Gesellschaftsvertrag bestimmt werden. Die §§ 54 und 55 des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes sind bei der Ausübung der Gesellschafterrechte entsprechend zu berücksichtigen.

§ 8
Beteiligungen und Unternehmenserwerb

(1) Die Handelsorganisation Ost kann Unternehmen gründen, Beteiligungen erwerben sowie Unternehmen oder Unternehmensteile erwerben oder pachten, soweit dies ihren Aufgaben dient.

(2) Sie kann insbesondere Einzelhandelsbetriebe übernehmen, deren Fortführung zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung erforderlich oder zweckmäßig ist.

(3) Auf Unternehmen, auf die die Handelsorganisation Ost unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausübt, sind die §§ 2, 6 und 7 entsprechend anzuwenden, soweit diese Unternehmen Aufgaben der Handelsorganisation Ost wahrnehmen.

(4) Bei Unternehmen, auf die die Handelsorganisation Ost unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausübt, nutzt sie ihre gesellschaftsrechtlichen Befugnisse, um die für das jeweilige Unternehmen geltenden Vorgaben des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes und des Gesellschafts- und Wirtschaftsplans umzusetzen. Dies gilt insbesondere für Unternehmensplanung,

Berichterstattung, Verwendung von Überschüssen und die Sicherung des beherrschenden öffentlichen Einflusses.

Abschnitt 3
Besondere Versorgungsaufträge

§ 9
Feststellung eines besonderen Versorgungsbedarfs

(1) Ein besonderer Versorgungsbedarf liegt vor, wenn in einem räumlich abgrenzbaren Gebiet die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs nach Erreichbarkeit, Umfang oder Dauerhaftigkeit erheblich unzureichend ist oder eine solche Unterversorgung innerhalb eines Jahres zu erwarten ist.

(2) Bei der Feststellung sind insbesondere zu berücksichtigen

1. die Entfernung und Reisezeit zu geeigneten Verkaufsstellen,
2. die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln,
3. die Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur,
4. die Bedürfnisse von Personen mit eingeschränkter Mobilität,
5. bestehende und angekündigte Geschäftsaufgaben und
6. konkret zu erwartende neue Versorgungsangebote.

(3) Das für Wirtschaft zuständige Mitglied des Staatsrates stellt den besonderen Versorgungsbedarf nach Anhörung des betroffenen Bezirkes und der betroffenen Gemeinden und Landkreise fest.

(4) Die Feststellung ist aufzuheben, sobald ihre Voraussetzungen entfallen sind.

§ 10
Betrauung

(1) Ist ein besonderer Versorgungsbedarf nach § 9 festgestellt worden und kann die Versorgung nicht rechtzeitig auf andere Weise ausreichend gesichert werden, kann die Handelsorganisation Ost mit einem besonderen Versorgungsauftrag betraut werden.

(2) Gegenstand eines besonderen Versorgungsauftrags können insbesondere sein

1. die Errichtung einer Verkaufsstelle,
2. die Fortführung einer von der Schließung bedrohten Verkaufsstelle,
3. der Betrieb einer mobilen Verkaufsstelle,
4. die Vorhaltung eines bestimmten Warenangebots,
5. die Einhaltung bestimmter Mindestöffnungszeiten und
6. die Vorhaltung von Lager- oder Logistikkapazitäten.

(3) Die Betrauung erfolgt schriftlich. Der Betrauungsakt bestimmt

1. die zu erfüllenden Verpflichtungen,
2. das Versorgungsgebiet,
3. die Dauer der Betrauung,
4. die für die Berechnung eines Ausgleichs maßgeblichen Parameter,
5. das Verfahren zur Kontrolle des Ausgleichs und
6. die Voraussetzungen und das Verfahren zur Rückforderung einer Überkompensation.

(4) Die Dauer der Betrauung darf zehn Jahre nicht überschreiten. Erfordert die Erfüllung des besonderen Versorgungsauftrags erhebliche Investitionen, deren planmäßige Amortisation einen längeren Zeitraum erfordert, kann eine längere Dauer bestimmt werden.

§ 11
Ausgleich

(1) Der Handelsorganisation Ost kann für die Erfüllung eines besonderen Versorgungsauftrags ein finanzieller Ausgleich gewährt werden.

(2) Der Ausgleich darf den Betrag nicht überschreiten, der erforderlich ist, um die Nettokosten der Verpflichtungen aus dem besonderen Versorgungsauftrag einschließlich eines angemessenen Gewinns zu decken.

(3) Bei der Berechnung der Nettokosten sind die dem besonderen Versorgungsauftrag zurechenbaren Kosten und Einnahmen zugrunde zu legen. Gemeinsame Kosten dürfen nur

in dem Umfang berücksichtigt werden, in dem sie dem besonderen Versorgungsauftrag nach sachgerechten und einheitlichen Maßstäben zuzurechnen sind.

(4) Aufwendungen der übrigen Geschäftstätigkeit dürfen nicht ausgeglichen werden.

(5) Die Parameter für die Berechnung des Ausgleichs sind vor Beginn des Betrauungszeitraums festzulegen.

§ 12
Getrennte Rechnungsführung und Kontrolle

(1) Die Handelsorganisation Ost hat die Kosten und Einnahmen aus besonderen Versorgungsaufträgen in der internen Rechnungslegung getrennt von ihrer übrigen Geschäftstätigkeit auszuweisen.

(2) Die Grundsätze für die Zuordnung gemeinsamer Kosten und Einnahmen sind schriftlich festzulegen und einheitlich anzuwenden.

(3) Das für Wirtschaft zuständige Mitglied des Staatsrates überprüft mindestens einmal jährlich, ob die gewährten Ausgleichsleistungen den nach § 11 zulässigen Betrag überschreiten.

(4) Übersteigt die gewährte Ausgleichsleistung den nach § 11 zulässigen Betrag, hat die Handelsorganisation Ost den übersteigenden Betrag zurückzuzahlen.

Abschnitt 4
Vermögensbindung und Aufsicht

§ 13
Vermögensbindung

(1) Die Geschäftsanteile des Freistaates an der Handelsorganisation Ost sind gemeinwirtschaftliches Vermögen im Sinne des § 1 des Gemeinvermögensschutzgesetzes .

(2) Vermögensgegenstände der Handelsorganisation Ost sind gemeinwirtschaftliches Vermögen, soweit sie für die dauerhafte Erfüllung der Aufgaben nach § 2 wesentlich sind.

(3) Die Handelsorganisation Ost führt über die Vermögensgegenstände nach Absatz 2 ein Verzeichnis.

§ 14
Beteiligungsaufsicht und Bericht

(1) Die Beteiligungsführung und die Ausübung der Gesellschafterrechte des Freistaates gegenüber der Handelsorganisation Ost obliegen dem zuständigen Mitglied des Staatsrates im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mitglied des Staatsrates, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

(2) Die Handelsorganisation Ost berichtet dem zuständigen Mitglied des Staatsrates jährlich über die Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben und der unternehmerischen Führung.

(3) Die Angaben nach Absatz 2 werden als gesondert erkennbarer Bestandteil in den Bericht über die öffentliche und gemeinwirtschaftliche Wirtschaft nach § 59 des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes aufgenommen.

(4) Gesetzliche Geheimhaltungspflichten, personenbezogene Daten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind zu schützen.

§ 15
Verordnungsermächtigung

Der Staatsrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen zu erlassen über

1. die Maßstäbe und das Verfahren zur Feststellung eines besonderen Versorgungsbedarfs nach § 9,
2. das Verfahren der Betrauung nach § 10,
3. die Berechnung des Ausgleichs nach § 11 und
4. die Rechnungsführung, Kontrolle und Rückforderung nach § 12.

Artikel 2
Gründungsvollzug

(1) Das zuständige Mitglied des Staatsrates hat die zur Gründung der Handelsorganisation Ost erforderlichen Maßnahmen unverzüglich einzuleiten.

(2) Die Gesellschaft soll innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden.

(3) Sie soll ihren Geschäftsbetrieb innerhalb von sechs Monaten nach der Eintragung in das Handelsregister aufnehmen.

(4) Der Gesellschaftsvertrag hat vor der Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister die Vorgaben der §§ 4 und 5 sowie die für die Handelsorganisation Ost geltenden Anforderungen des Wirtschaftsplanungs- und Gemeinwirtschaftsgesetzes umzusetzen.

(5) Der Gesellschaftsvertrag hat für die Gründungsphase eine mit zwingendem Bundesrecht vereinbare Übergangsregelung für die erstmalige Besetzung der Sitze der Beschäftigten im Aufsichtsrat vorzusehen. Diese Sitze sind unverzüglich zu besetzen, sobald eine Wahl durchgeführt werden kann.

Artikel 3
Änderung des Gemeinvermögensschutzgesetzes

Das Gemeinvermögensschutzgesetz vom 12. September 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 79) wird wie folgt geändert:

§ 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 6 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.
2. Folgende Nummer 7 wird angefügt:

   „7. die Geschäftsanteile des Freistaates an der Handelsorganisation Ost GmbH sowie die Vermögensgegenstände der Gesellschaft, die für die dauerhafte Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 des Handelsorganisationsgesetzes wesentlich sind.“

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Dresden, den 14. Oktober 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT